

1500452-77.2019.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... prova do suposto tráfico está na confissão informal que a ré teria feito para os policiais. Essa prova não foi corroborada por razoável quantidade de drogas, apreensão significativa de dinheiro, etc.

O número de pedras de crack não era grande e o dinheiro, pouco mais de cem reais, não tornam certa a prática de tráfico.

Some-se a isso a não confissão da ré, seja no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500452-77.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500452-77.2019.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048592/2019 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 3711130 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

1707/19/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2048592 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

1707/19/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA MAYARA PEREIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

JESSICA MAYARA PEREIRA RODRIGUES, já qualificada nos autos, está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que no dia 16 de fevereiro de 2019, por volta das 23h03min, na Rua Costa Ágruiar, nº 500, Centro, nesta cidade e comarca, JESSICA MAYARA PEREIRA RODRIGUES, qualificada às fls. 17, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) invólucros contendo cocaína na forma de craci (pesando 1,8g), conforme

auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação preliminar de fls. 13/15 e laudo pericial definitivo de fls. 45/47, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 06/07.

Flagrante formalmente em ordem e ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, foi concedida liberdade provisória cumulada com obrigação de comparecer a todos os atos do processo (fls. 41/42).

Citada, a acusada apresentou Defesa Preliminar propondo provar sua inocência no curso da instrução processual e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia (fls. 90).

Decisão recebendo a denúncia em 05 de junho de 2019, conforme se extrai de fls. 92/93.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e a ré, interrogada.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação da ré nos termos da inicial acusatória, enquanto a Defensoria pleiteia pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade vem corroborada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 17/18, laudo de constatação às fls. 20/22 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 52/54. A autoria, de igual modo, restou incontestada sendo a hipótese, contudo, de desclassificação.

Toda prova do suposto tráfico está na confissão informal que a ré teria feito para os policiais. Essa prova não foi corroborada por razoável quantidade de drogas, apreensão significativa de dinheiro, etc.

O número de pedras de crack não era grande e o dinheiro, pouco mais de cem reais, não tornam certa a prática de tráfico.

Some-se a isso a não confissão da ré, seja no flagrante ou em juízo.

Assim, com a devida vênia, a hipótese é de desclassificação.

Considerando que a ré se encontra presa por outro delito, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, prestação esta a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Assim, sendo julgo parcialmente procedente o pedido e condeno a ré JESSICA MAYARA PEREIRA RODRIGUES, pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, à pena de 3 meses de prestação de serviços à comunidade.

Campinas, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA